

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 어느 날 을의 집에 몰래 침입하여 을을 강간하였다. 이 사건으로 인해 을은 큰 충격을 받았고, 경찰에 신고하여 갑은 체포되었다. 다른 사건에서는 병이 술에 취해 길거리에서 지나가던 정을 폭행하여 강제추행을 저질렀다.

【질문】 갑이 을의 집에 몰래 침입하여 강간을 저지른 경우, 그리고 병이 정에게 강제추행을 저지른 경우 각각 어떤 처벌을 받게 되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑의 경우 주거침입과 강간을 연이어 저질렀으므로 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 3조에 따라 무기징역 또는 7년 이상의 중한 형벌을 받게 됩니다. 병의 경우 폭행으로 강제추행을 저질렀으므로 형법 제 298조에 따라 10년 이하의 징역 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 처해집니다. 두 사안 모두 폭행이나 협박을 수단으로 성적인 행위를 강요한 점에 있어 형사 처벌의 요건을 충족합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 3조 [△ 확인필요] [—]

• 조문 원문: (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• 해설: 주거침입죄를 범한 사람이 강간죄를 범한 경우에는 무기징역 또는 7년 이상의 징역에 처하는 가중처벌 규정이 적용됩니다. 이 조항은 주거침입과 강간이 결합된 경우 일반 강간죄보다 훨씬 무거운 형량을 부과하여 성폭력 범죄를 강력히 단속하려는 취지를 담고 있습니다. 갑의 사안은 이 조문의 적용 요건인 주거침입과 강간의 결합을 모두 충족하므로 해당 가중처벌 규정이 적용됩니다.

▶ 형법 제 298조(강제추행) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 298 조(강제추행) 폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 추행을 한 자는 10년 이하의 징역 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 처한다.

• 해설: 폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 추행을 한 자는 10년 이하의 징역 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 처합니다. 병의 사안은 술에 취해 폭행을 가하고 추행을 저지른 것으로 이 조문의 구성요건에 해당합니다.

▶ 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 3조(특수강도강간 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 3 조(특수강도강간 등)

① 「형법」 제 319 조제 1 항(주거침입), 제 330 조(야간주거침입절도), 제 331 조(특수절도) 또는 제 342 조(미수범. 다만, 제 330 조 및 제 331 조의 미수범으로 한정한다)의 죄를 범한 사람이 같은 법 제 297 조(강간), 제 297 조의 2(유사강간), 제 298 조(강제추행) 및 제 299 조(준강간, 준강제추행)의 죄를 범한 경우에는 무기징역 또는 7 년 이상의 징역에 처한다.

② 「형법」 제 334 조(특수강도) 또는 제 342 조(미수범. 다만, 제 334 조의 미수범으로 한정한다)의 죄를 범한 사람이 같은 법 제 297 조(강간), 제 297 조의 2(유사강간), 제 298 조(강제추행) 및 제 299 조(준강간, 준강제추행)의 죄를 범한 경우에는 사형, 무기징역 또는 10 년 이상의 징역에 처한다.

• **해설:** 주거침입죄를 범한 사람이 강간죄를 범한 경우에는 무기징역 또는 7 년 이상의 징역에 처하는 가중처벌 규정이 적용됩니다. 이 조항은 주거침입과 강간이 결합된 경우 일반 강간죄보다 훨씬 무거운 형량을 부과하여 성폭력 범죄를 강력히 단속하려는 취지를 담고 있습니다. 갑의 사안은 이 조문의 적용 요건인 주거침입과 강간의 결합을 모두 충족하므로 해당 가중처벌 규정이 적용됩니다.

【결론】

갑은 주거침입과 강간의 결합으로 인해 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 3 조에 따라 무기징역 또는 7 년 이상의 징역이라는 중형을 피할 수 없습니다. 병은 폭행 수단으로 강제추행을 저질렀으므로 형법 제 298 조에 따라 10 년 이하의 징역 또는 벌금형에 처해집니다. 수사 및 공판 과정에서 각 사건의 구체적 정황과 피해자의 진술을 통해 위법성과 책임 여부를 최종 확정해야 합니다.

인용 검증: 2/3 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증